

Notwehr — Prüfungsschema § 32 StGB

Allgemeiner Teil · Rechtfertigungsgründe — Strafrecht (StGB) · [octastudy.com](https://www.octastudy.com) · Stand: August 2026

I. Notwehrlage

1. Angriff

Jede von einem Menschen ausgehende Bedrohung eines notwehrfähigen Rechtsguts (Leben, Körper, Freiheit, Eigentum, Ehre).

Beispiel: A schlägt unvermittelt mit der Faust nach O — ein von einem Menschen ausgehender Angriff auf dessen körperliche Unversehrtheit.

2. Gegenwärtigkeit

Der Angriff steht unmittelbar bevor, hat begonnen oder dauert noch an (§ 32 II StGB).

Beispiel: A holt bereits zum zweiten Schlag gegen O aus, während der erste Angriff noch andauert — der Angriff ist weiterhin gegenwärtig.

3. Rechtswidrigkeit des Angriffs

Der Angriff darf nicht seinerseits gerechtfertigt sein; auf Verschulden oder Schuldfähigkeit des Angreifers kommt es nicht an.

Beispiel: Polizist P nimmt den flüchtigen T rechtmäßig fest; T's Widerstand richtet sich gegen einen nicht rechtswidrigen Angriff, sodass Notwehr für T ausscheidet.

II. Notwehrhandlung

1. Erforderlichkeit

Geeignet, den Angriff sofort und endgültig zu beenden, und das relativ mildeste unter mehreren gleich wirksamen Mitteln — Ex-ante-Betrachtung, kein Rückzug verlangt.

Beispiel: O kann den unbewaffneten A ebenso wirksam durch einen bloßen Stoß zu Fall bringen und wählt dieses mildere Mittel statt eines Faustschlags.

2. Gebotenheit

Normatives Korrektiv: Einschränkungen bei krassem Missverhältnis, Angriffen von Kindern/Schuldunfähigen, Bagatelldelikten oder engen persönlichen Beziehungen.

Beispiel: Der siebenjährige A greift O tätlich an; wegen dessen Schuldunfähigkeit muss O zunächst auszuweichen versuchen, bevor er zu massiven Mitteln greift.

III. Verteidigungswille

Der Handelnde muss in Kenntnis der Notwehrlage und mit Verteidigungswillen handeln — dieser genügt bereits, wenn er neben anderen Motiven nicht völlig in den Hintergrund tritt.

Beispiel: O schlägt den angreifenden A zurück, weil er sich verteidigen will, auch wenn er dabei nebenbei seinen Ärger über A auslässt.

IV. Notwehrexzess, § 33 StGB

Überschreitet der Täter aus Verwirrung, Furcht oder Schrecken die Grenzen der Notwehr, entfällt die Rechtfertigung, er handelt aber nach § 33 StGB entschuldigt — zu unterscheiden: intensiver und extensiver Exzess.

Beispiel: O schlägt den bereits fliehenden A aus Angst und Verwirrung noch mehrfach nieder, obwohl keine Verteidigung mehr nötig war — extensiver Notwehrexzess.

Typische Streitstände

Einschränkung — Sozialethische Einschränkungen der Notwehr

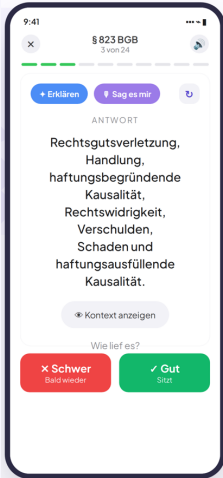
Bei krassem Missverhältnis der betroffenen Güter oder Angriffen erkennbar schuldunfähiger Personen wird die Gebotenheit verneint bzw. der Verteidiger auf mildere Mittel verwiesen.

Klausurklassiker — Notwehrprovokation (*actio illicita in causa*)

Hat der Angegriffene den Angriff vorwerfbar selbst herausgefordert, wird sein Notwehrrecht auf Ebene der Gebotenheit eingeschränkt — abgestuft nach Grad der Provokation.

Praxis — Erforderlichkeit bei Waffeneinsatz

Die Rechtsprechung verlangt bei gefährlichen Werkzeugen grundsätzlich eine Ankündigung bzw. einen Warnschuss, bevor der finale Einsatz gegen den Körper erforderlich ist.



9:41 § 823 BGB
3 von 24

+ Erklären Sag es mir

ANTWORT

Rechtsgutsverletzung,
Handlung,
haftungsbegründende
Kausalität,
Rechtswidrigkeit,
Verschulden,
Schaden und
haftungsausfüllende
Kausalität.

Kontext anzeigen

Wie lief es?

x Schwer
Bald wieder

✓ Gut
Sitzt



Und direkt mündlich abgefragt werden?

Lade dieses PDF in Octa hoch — die App erstellt automatisch Karteikarten daraus und fragt dich mündlich ab.
Nur für iPhone & iPad.

[In Octa öffnen](#)



Zur App

Dieses Schema dient ausschließlich der Prüfungsvorbereitung und stellt keine Rechtsberatung dar.